



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Ystads tingsrätts dom 2025-07-09 i mål T 2067-24, se bilaga A

PARTER

Klagande

AA

c/o BB

Ombud: Jur.kand. Anders Samuelsson
2Jurister AB

Motpart

CC

, 1980

Ombud: Biträdande jurist Amanda Gucevska
Advokatfirman Segerström

SAKEN

Vårdnad om barn, m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut under punkterna 2–7 på så sätt att hovrätten beslutar

- a) att AA ska ensam ha vårdnaden om DD
(2019) och EE (finskt personnummer
180921A6442), samt
- b) att DD och EE ska ha rätt till umgänge med CC
enligt följande (svensk tid avses om inte annat anges).
 - i. Videoumgänge tisdag, torsdag och söndag varje vecka mellan kl.
17.00 och 17.30,

- ii. en gång varannan månad från lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00 i Finland,
 - iii. vartannat sportlov jämna år, med start 2026, från skolans sista dag till dagen före skolstart kl. 15.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med AA [redacted] ojämna år,
 - iv. vartannat påsklov ojämna år, med start 2027, från skolans sista dag till dagen före skolstart kl. 15.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med AA [redacted] jämna år,
 - v. vartannat höstlov jämna år, med start 2026, från skolans sista dag till dagen före skolstart kl. 15.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med AA [redacted] ojämna år,
 - vi. julumgänge ojämna år, med start år 2027, från skolans sista dag till den 30 december kl. 18.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med AA [redacted] jämna år,
 - vii. nyårsumgänge jämna år, med start år 2026, från den 30 december kl. 18.00 till dagen före skolstart kl. 15.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med AA [redacted] ojämna år,
 - viii. sommarumgänge med start år 2026, under en sammanhängande period om fyra veckor under perioden vecka 25–34, där CC [redacted] har företräde att välja veckor jämna år och AA [redacted] ojämna år. Besked om vilka veckor som umgänget ska omfatta ska meddelas senast den 1 maj varje år.
- c) DD [redacted] ska, utöver det umgänge som anges under punkt b), ha rätt till umgänge med CC [redacted] en gång varannan månad från fredag kl. 18.00 till söndag kl. 15.00 i Sverige.

2. Hovrätten upphäver tingsrättens domslut under punkten 8.

I övrigt gäller tingsrättens domslut.

3. Vad hovrätten förordnat under punkten 1 och 2 ska gälla utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft.

4. Hovrätten fastställer tingsrättens sekretessbeslut. Samma sekretess ska gälla för uppgifterna även i den del de lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar i hovrätten.
 5. Hovrätten avvisar CC:s yrkande om att förlängning av hans rättshjälp.
 6. Hovrätten avslår Amanda Gucevskas begäran om ersättning enligt rättshjälpslagen.
 7. Hovrätten fastställer ersättning enligt rättshjälpslagen åt Anders Samuelsson till 90 045 kr. Av beloppet avser 72 036 kr arbete och 18 009 kr mervärdesskatt.
 8. Hovrätten avslår AA:s yrkande om att CC ska ersätta en del av hennes rättegångskostnad.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

AA:s yrkanden

AA har yrkat att hovrätten förordnar att vårdnaden om parternas barn DD och EE ska tillkomma henne ensam eller, i andra hand, att barnen ska bo tillsammans med henne.

Om hovrätten skulle besluta att CC ensam ska ha vårdnaden om DD och EE eller att de ska bo hos honom har AA yrkat att DD och EE ska ha rätt till umgänge med henne enligt följande.

1. Videoumgänge varannan tisdag och fredag, jämna veckor, kl. 17.00 till 18.00 svensk tid.
2. Lov- och storhelgsumgänge, som får ske i Finland, enligt följande.
 - a. Varannan julhelg, ojämna år, med start år 2025, från den sista skoldagens slut före jullovet till den 30 december kl. 11.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med CC jämna år,
 - b. varannan nyårshelg, jämna år, med start år 2026 från den 30 december kl. 11.00 till dagen före jullovets sista dag kl. 16.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med CC ojämna år,
 - c. vartannat sportlov, jämna år, med start år 2026, från lördag kl. 12.00 till påföljande lördag kl. 12.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med CC ojämna år,
 - d. vartannat påsklov, ojämna år, med start år 2027, från långfredagen kl. 12.00 till lördagen efterföljande vecka kl. 12.00, alternativt, om påsklovet inträffar veckan före påskhelgen, från lördagen före påskhelgen kl. 12.00 till påskdagen kl. 12.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med CC jämna år,
 - e. vartannat höstlov, jämna år, med start år 2026, från lördag kl. 12.00 till påföljande lördag kl. 12.00, där barnen ges rätt till motsvarande samvaro med CC ojämna år, samt
 - f. sommarumgänge, med start år 2026, under dels en sammanhängande period om tre veckor, dels en sammanhängande period om två veckor, där

AA har rätt att bestämma aktuella veckor under jämna år och CC ojämbna år och där parterna senast den 1 maj respektive år ska meddela vilka veckor som är aktuella.

AA har framställt sina yrkanden att gälla intermistiskt från dagen för hovrättens dom.

AA har även yrkat att hovrätten förpliktar CC att ersätta en del av hennes rättegångskostnad.

CC:s yrkanden

CC har yrkat att hovrätten förordnar att vårdnaden om DD och EE ska tillkomma honom ensam eller, i andra hand, att barnen ska bo hos honom.

Om hovrätten skulle besluta att AA ensam ska ha vårdnaden om DD och EE eller att de ska bo hos henne har CC yrkat att DD och EE ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

1. Såvitt avser båda barnen, en gång varannan månad från lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00 i Finland,
2. såvitt avser båda barnen, videoumgänge tisdag, torsdag och söndag varje vecka mellan kl. 17.00 och 17.30,
3. såvitt avser DD, en gång varannan månad från fredag kl. 18.00 till söndag kl. 15.00 i Sverige hemma hos honom.
3. Såvitt avser båda barnen, lov- och storhelgsumgänge enligt följande.
 - a. Sportlov och höstlov jämna år, med start år 2026 och påsklov ojämbna år, med start år 2027, från skolans sista dag till dagen före skolstart kl. 15.00,
 - b. julumgänge ojämbna år, med start år 2027, från skolans sista dag till den 30 december kl. 18.00,
 - c. nyårsumgänge jämna år, med start år 2026, från den 30 december kl. 18.00 till dagen före skolstart kl. 15.00, samt
 - d. sommarumgänge hos honom i Sverige, med start år 2026, under en sammanhängande period om fyra veckor under perioden vecka 25–34, där

CC har företrädde att välja veckor jämna år och AA
ojämna år och besked om vilka veckor som umgänget
ska omfatta meddelas senast den 1 maj varje år.

Efter avslutad huvudförhandling i hovrätten har CC skriftligen återkallat
sitt yrkande gällande umgänge i Finland.

CC har framställt sina yrkanden att gälla intermistiskt från dagen för hov-
rättens dom.

CC har motsatt sig yrkandet om att han ska ersätta AA
för en del av hennes rättegångskostnad.

Parternas inställning, m.m.

Parterna har medgett varandras yrkanden om videoumgänge. AA
har även, såvitt avser DD, medgett CC:s yrkande om lov- och stor-
helgsumgänge, dock med det undantaget att sommarumgänget ska ske under två peri-
oder om tre respektive två veckor i stället för under fyra sammanhängande veckor. I
övrigt har AA och CC motsatt sig varandras änd-
ringsyrkanden.

Parterna är överens om att den som ska lämna från sig barnen före eller efter ett umgänge
ska ansvara för att barnen lämnas till den andra föräldern och att vardera föräldern själv
ska stå för sina kostnader för resor i samband med umgänge.

PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN

Parterna har till stöd för sin talan i hovrätten i huvudsak vidhållit vad de anfört vid tings-
rätten.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Hovrätten har i allt väsentligt tagit del av samma utredning som tingsrätten. Parterna har
i hovrätten åberopat viss ytterligare utredning. Tingsrättens upptagningar av förhören

har spelats upp. Tilläggsförhör har hållits med AA och CC . På AA:s begäran har vittnesförhör hållits med hennes sambo BB .

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Inledande utgångspunkter

Enligt 6 kap. 2 a § föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande för alla frågor om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för våld eller annat övergrepp, eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska ha ensam vårdnad ska rätten enligt 6 kap. 5 § andra stycket föräldrabalken fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Någon presumtion för eller mot gemensam vårdnad finns inte. Gemensam vårdnad förutsätter i viss utsträckning ett fungerande samarbete mellan föräldrarna eftersom det är nödvändigt för att de ska kunna ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet. Det viktiga är att föräldrarna kan hantera frågor som uppkommer och att ett bristande samarbete eller bristande gemensamt ansvarstagande inte går ut över barnet på ett sådant sätt att det är bättre för barnet att en förälder har ensam vårdnad. Fokus ska vara på barnet och konsekvenserna för barnet av föräldrars agerande. Avgörande ska alltså inte vara hur föräldrarnas kontakter ser ut, utan i vilken mån de kan lösa frågor på ett för barnet bra sätt utan att deras agerande påverkar barnet på ett negativt sätt (se prop. 2020/21:150 s. 133).

Enligt 6 kap. 15 § första stycket föräldrabalken ska barnet ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med, utom när det strider mot barnets bästa.

Föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare

Den första frågan hovrätten har att ta ställning till i fråga om vårdnaden om DD och EE är föräldrarnas lämplighet som vårdnadshavare. Det har tydligt framkommit att AA och CC båda bryr sig mycket om sina barn, är starkt engagerade i deras liv och vill deras bästa. Annat har inte framkommit än att DD och EE i den situation som råder nu får sina grundläggande behov väl tillgodosedda och att föräldrarna är måna om att barnen ska må bra och utvecklas väl.

Utifrån utredningen i målet, bland annat i form av vad som framkommit av hembesök och samtal med referenspersoner inom ramen för vårdnads-, boende- och umgängesutredningen, framgår det att AA har en god föräldraförmåga och tar hand om barnen på ett bra sätt. Det har av utredningen även framkommit att hon tycks se värdet i och ha en god förmåga att främja en nära och tät kontakt mellan barnen och CC.

CC har gjort gällande att AA med anledning av en händelse i maj 2024 är olämplig som vårdnadshavare. Som tingsrätten har angett har de inblandade olika uppfattning av händelseförloppet vid aktuellt tillfälle och det har i detta mål inte i detalj kunnat klarläggas vad som har skett utöver att AA på något sätt har utövat våld mot CC då DD befann sig i närheten. AA har åtalats för misshandel och barnfridsbrott och en brottmålsrättegång är planerad att hållas under våren 2026. Någon närmare slutsats om vad som föranlett AA att agera på detta sätt eller hur det straffrättsligt ska bedömas ska inte göras i detta mål. Även hovrätten anser dock att AA:s agerande i aktuell situation framstår som allvarligt. Något annat har emellertid inte framkommit än att händelsen var en engångsföreteelse och att risken för att barnen ska bevittna våld mellan föräldrarna framöver är låg. Som tingsrätten funnit innebär denna händelse inte att AA är olämplig som vårdnadshavare.

CC har även gjort gällande att AA är olämplig som vårdnadshavare eftersom hon i december 2024 utan att informera eller inhämta

samtycke från CC tog med sig DD till Finland i samband med ett umgänge, trots att DD enligt tingsrättens interimistiska beslut skulle ha sitt stadigvarande boende hos CC. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det inte rådde något nödläge eller liknande fara för DD:s hälsa eller utveckling som skulle ha inneburit att det var befogat för AA att agera på det sättet. Av journalanteckningar från socialtjänsten framgår dock sammanfattningsvis följande. Dagen före umgänget kontaktade en socialsekreterare AA och uppgav att det hade inletts en utredning utifrån den oro som familjerätten kände för DD, att AA uppgav sig vilja ta med DD till Finland samt att socialsekreteraren betonade att AA:s skyldighet att skydda DD skulle gå före eventuella tidigare överenskommelser och att AA skulle agera om hon var orolig för DD. Vid umgänget diskuterade AA situationen med en socialsekreterare och AA upprepade att hon ville ta DD med sig utifrån den oro hon kände, varpå socialsekreteraren uppgav att socialtjänsten inte kunde lägga sig i hennes beslut men att hon och hennes kollegor delade AA:s oro för DD. Därefter lämnade AA umgänget tillsammans med DD till synes utan protester från socialsekreterarna, som en stund senare kontaktade CC för att berätta om det inträffade.

Mot den angivna bakgrunden kan AA:s agerande att ta med sig DD till Finland vid detta tillfälle inte ses på något annat sätt än en vilja att skydda DD grundad på den information som hon hade fått från socialtjänsten. Inte heller denna händelse innebär således att AA är olämplig som vårdnadshavare.

Utöver dessa två omständigheter har CC uttryckt oro för att AA skulle vilja skilja barnen från honom, exempelvis genom att flytta till Filippinerna med dem. AA synes dock vara starkt etablerad i Finland, bland annat genom att hon numera har en finsk sambo som hon har ett gemensamt barn med samt att hon har bostad och arbete där. Hon har även en syster som bor i Sverige. Det har inte på något sätt framkommit en vilja från hennes sida att flytta i väg,

varken ensam eller med barnen. Mot bakgrund av detta och vad som i övrigt har framkommit i målet gör även hovrätten bedömningen att AA är lämplig som vårdnadshavare.

Vad gäller CC har det bland annat genom hans egna och andra förhörspersoners uppgifter framkommit att han i vissa avseenden har ett lågt förtroende för myndigheter, vårdgivare och liknande instanser. Det är tydligt att CC har svårt att acceptera när dessa instanser har en annan uppfattning än vad han har och att han då inte kan förlika sig med detta. Av utredningen framgår även att CC saknar förtroende för AA:s sätt att sköta de vårdkontakter som EE:s diagnos har krävt och att han också ifrågasätter den finska sjukvårdens bedömningar. Det är också tydligt att CC inte synes reflektera över att AA har en annan åsikt i dessa frågor, utan att han anser att endast hans synsätt ska gälla. CC:s förhållningssätt innebär inte att han brister i sin dagliga omsorg om barnen. Hans sätt att agera innebär dock att han som vårdnadshavare kan försvåra eller fördröja vård och stöd som barnen kan vara i behov av framöver, vilket naturligtvis främst gäller EE, och att han därigenom inte sätter barnens behov främst.

I vårdnads-, boende- och umgängesutredningen bedömde utredarna att DD under hösten 2024 hade utsatts för systematisk påverkan av CC. Utredarna uppgav sig, genom sina observationer om hur DD uttryckte sig om sin mamma, i kombination med CC:s uttalanden om henne och bemötande av DD, kunna se en hög risk för att DD påverkas negativt av att AA utmålas som skrämmande och hotfull.

Tingsrätten har delat utredarnas uppfattning att CC förmedlar en negativ bild av AA och att det är en brist i föräldraförmågan. Hovrätten gör samma bedömning och anser att det även av ny utredning i hovrätten, bland annat en inspelning av ett samtal mellan DD och hans faster, framkommer att DD efter det att han flyttade tillbaka till CC på nytt har påverkats att tycka illa om AA. Sättet på vilket DD uttrycker sig i inspelningen gjord den 12 augusti 2025 talar för att CC, i stället för att ge DD stöd när det

gäller händelsen i maj 2024 för att göra den mindre skrämmande för honom, synes ha fortsatt att påminna DD om bland annat den händelsen och att hos DD ingjuta bilden av att AA är farlig eller våldsam. Vidare talar omständigheten att DD:s faster, som står CC nära, har spelat in ett samtal med DD där hon frågat honom var han vill bo för att CC och hans närstående involverar DD i CC:s och AA:s tvist och meningsskiljaktigheter på ett sätt som inte är lämpligt.

Vid bedömningen av CC:s lämplighet som vårdnadshavare bör även beaktas att han, för det fall han skulle få ensam vårdnad om DD eller om DD skulle vara stadigvarande boende hos honom, endast har medgett att DD ska ha rätt till videoumgänge med AA, som i sin tur har medgett ett betydligt mer omfattande umgänge i denna del. Dessutom har det vid huvudförhandlingen i hovrätten framkommit att CC inte synes vilja medverka till det umgänge med AA som DD enligt tingsrättens dom har rätt till över julhelgen 2025. AA har i den delen uppgett att hon i november 2025 tog kontakt med CC för att planera inför det då stundande julumgänget men att CC inte ville delta i planeringen utan i stället vänta på hovrättens ställningstagande. CC har i sin tur uppgett att han anser att det inte bör ske något fysiskt umgänge mellan DD och AA med hänsyn till bortföranderisken och att AA är åtalad samt att DD i vart fall bör träffa en barnpsykolog innan man kan bedöma om umgänge bör ske. Att CC:s agerar på detta sätt tyder på att han har en bristande vilja att tillgodose att DD har en nära och god relation med AA. Sammantaget gör hovrätten dock bedömningen att CC, trots de brister som konstaterats, är lämplig som vårdnadshavare. Hovrätten kommer att återkomma till de överväganden som gjorts i denna del när det gäller frågan om vårdnaden om barnen.

Föräldrarnas samarbetsförmåga och förmåga att sätta barnen främst

Båda föräldrarna är således lämpliga som vårdnadshavare. Nästa fråga hovrätten har att pröva är dock vilken förmåga föräldrarna har att sätta barnens behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnen.

Som hovrätten tidigare har angett är det tydligt att både AA och CC vill sina barns bästa. De har dock aldrig bott tillsammans, de är mycket olika som personer och har olika syn på vad som är DD och EE:s bästa, bland annat vad gäller EE:s medicinska behov och DD:s eventuella behov av stöd i skolan och i övrigt.

Utredarna har i vårdnads-, boende- och umgängesutredningen, efter att ha träffat AA och CC och följt dem och barnen under några månaders tid, bedömt att AA och CC saknar förmåga att ta gemensamma beslut om barnen och att AA bör tillerkännas ensam vårdnad om båda barnen. Även hovrätten anser att utredningen i målet visar att AA:s och CC:s förmåga att samarbeta med varandra och gemensamt ta ansvar i frågor som rör barnen i princip är obefintlig. Till skillnad från vad tingsrätten funnit bedömer hovrätten att samarbetssvårigheterna inte framstår som tillfälliga och av övergående natur utan att de är djupgående. Parternas kontakt tycks vara mycket begränsad och det finns en misstro dem emellan. Detta är särskilt problematiskt i förhållande till EE, vars vårdbehov ställer stora krav på vårdnadshavarnas förmåga att ta gemensamt ansvar för beslut och liknande. Parternas olika syn på hur hennes vårdbehov, framför allt frågan om hennes vårdskada och hur den ska hanteras, bäst tillgodoses är ett av de områden där AA och CC inte synes kunna samarbeta för att kunna ta ett gemensamt ansvar.

Såvitt avser EE har de även haft olika åsikter om huruvida EE:s svenska pass bör förnyas. AA har velat att passet skulle förnyas medan CC, med hänvisning till bland annat en påstådd risk för bortförande, har motsatt sig förnyelse av passet. Även om samarbetssvårigheter mellan föräldrar i princip aldrig endast beror på den ena föräldern bedömer hovrätten att CC:s agerande i denna del inte har någon välgrundad förklaring.

Hovrätten bedömer att AA:s förmåga att sätta barnens behov främst är god. Hon tycks inse sina brister och är hjälpsökande när det kommer till bland

annat sitt föräldraskap. Hennes samarbete med skola, myndigheter och vårdinstanser i frågor som rör barnen tycks vara bra. Hon har även visat att hon kan vara nyanserad och visa förståelse för CC:s synsätt och åsikter, även om hon inte alltid håller med. Trots konflikten med CC tycks hon se värdet i att barnen inte bara har en god kontakt med honom utan även med sin farmor, faster och övriga familj på CC:s sida, vilket tyder på att hon har en god förmåga att sätta konflikten med CC åt sidan för att främja barnens bästa.

Även CC vill sina barns bästa och är mycket engagerad i inte minst barnens skolgång och EE:s vårdbehov. Som angetts ovan ställer sig hovrätten dock frågande till om hans sätt att agera, alltid innebär att barnens bästa sätts i första rummet. Trots att det självklart finns ett värde i att vara ifrågasättande och ta tillvara sina barns rätt kan det i vissa fall gå för långt och i stället leda till antingen att det inte fattas några beslut alls i frågor som rör barnen, eller till att beslut fattas som går emot bättre vetande. CC tycks även sakna insikt om att han själv kan uppvisa brister i sitt föräldraskap och framstår inte som hjälpsökande vad gäller sin egen föräldraförmåga. Vidare framstår hans förmåga att, trots konflikten med AA, främja umgänge mellan henne och barnen som låg. Det innebär att hans förmåga att sätta barnens behov främst i viss mån kan ifrågasättas.

Vårdnad och boende

När det kommer till frågan om vårdnaden om båda barnen eller något av dem bör vara gemensam eller inte anser hovrätten att vårdnaden om barnen som utgångspunkt bör tillkomma endast en av föräldrarna. Denna bedömning grundar sig i AA:s och CC:s i princip obefintliga samarbete, risken att samsvårigheterna drabbar barnen negativt eftersom föräldrarna inte kommer kunna fatta gemensamma beslut i centrala frågor i barnens liv samt framför allt CC:s svårigheter att sätta barnens behov främst trots meningsskiljaktigheterna med AA. Vad som talar för och emot ensam eller gemensam vårdnad är dock något olika för de båda barnen.

EE

Såvitt avser EE ställer hennes vårdbehov höga krav på föräldrarnas samarbetsförmåga eftersom det är många viktiga beslut som måste fattas. EE har en etablerad kontakt med vård och förskola i Finland och AA är involverad i detta och tycks ha ett välfungerande samarbete med vården och förskolan. Hon har insikt i EE:s behov och för hovrätten är det tydligt att hon tar EE:s vårdskada och övriga vårdbehov på stort allvar samt följer de råd som hon får från EE:s läkare. Det framstår för hovrätten som mycket sannolikt att AA och CC inte kommer att nå enighet i fråga om EE och framför allt hennes vårdbehov. Risken är stor att CC kommer fortsätta att vara ifrågasättande mot AA samt myndigheter och liknande på ett sätt som inte är förenligt med EE:s bästa. Det finns även praktiska exempel på att de inte har lyckats kommit överens i frågor som rör vårdnaden om EE, bland annat i fråga om förnyelse av hennes svenska pass. En fortsatt gemensam vårdnad riskerar därmed att påverka EE negativt med hänsyn till alla beslut som kommer att behöva fattas i hennes liv under flera år framöver. Vårdnaden om henne bör därför tillkomma endast en av föräldrarna.

EE har bott tillsammans med AA i hela sitt drygt 4-åriga liv. Hon har aldrig varit stadigvarande boende tillsammans med CC och deras kontakt har framstått som ganska begränsad, även om det har framkommit att de haft i vart fall ett givande och välfungerande umgänge nyligen. Det finns från familjerättens och hovrättens sida ingen som helst oro för EE:s tillvaro i Finland med AA. AA är EE:s primära anknytningsperson och det har inte framkommit några skäl att rycka upp EE ur sin invanda miljö i Finland. Numera bor hon dessutom tillsammans med en halvsyster där. AA är vidare den av föräldrarna som har störst förståelse för vikten att EE har en nära och god relation med båda sina föräldrar och med andra närstående, vilket är en viktig egenskap hos en vårdnadshavare. Vårdnaden om EE ska därför tillkomma AA ensam. Av det följer att EE även ska bo hos henne.

DD

När det kommer till frågan om vårdnaden om DD ska vara gemensam eller ensam bör det beaktas att han under sitt drygt 6-åriga liv har flyttat mellan Sverige och Finland ett antal gånger, varav två gånger det senaste året. Det är mycket olyckligt för DD att det har blivit så. Han har bott merparten av sitt liv tillsammans med CC i Sverige. Under första halvan av år 2025 bodde DD i Finland med AA efter att hon tagit honom med sig dit i samband med ett umgänge i Sverige och därefter även interimistiskt tillerkänts ensam vårdnad om honom. Annat har inte framkommit än att han har haft en bra tillvaro med sin mamma i Finland. Såvitt framkommit började han i förskola i Finland och fick för första gången bo tillsammans med sin lillasyster EE och skapa sig en vanlig och vardaglig syskonrelation med henne. Sedan juli 2025 bor DD, i enlighet med tingsrättens dom, på nytt tillsammans med CC och har börjat förskoleklass. Det krävs starka skäl för att nu på nytt flytta DD från sin återigen invanda miljö hos CC.

Som angetts ovan ska AA ha ensam vårdnad om DD:s lillasyster EE, vilket innebär att EE även fortsättningsvis kommer att bo tillsammans med AA. En utgångspunkt bör vara att syskon i möjligaste mån bör få växa upp tillsammans. Även om det i detta fall bör beaktas att DD och EE mestadels har bott i olika länder och att detta således är ett normalt tillstånd för dem har det framkommit att barnen, framför allt under det dryga halvår som DD bodde i Finland med AA och EE, formade en naturlig vardagskontakt och att de uppskattade varandra och att de nu saknar varandra när de inte längre bor tillsammans. DD:s relation till EE och den omständigheten att han numera även har en halvsyster i Finland talar därmed för att han bör bo med AA.

På samma sätt som för EE är dock huvudfrågan om föräldrarna även fortsatt kan ha gemensam vårdnad om DD. Han har inte det omfattande vårdbehov som EE har men även han tycks vara i behov av visst stöd i skolan. AA:s och CC:s samarbetssvårigheter gör sig således i viss mån gällande även när det gäller beslut som rör DD. Särskilt för DD:s del blir CC:s oförmåga

att sätta konflikten med AA åt sidan för att främja DD:s bästa tydlig eftersom det har framkommit att CC fortsatt att tala illa om AA inför DD och involverat DD i frågor som han som 6-åring inte bör involveras i. Vidare är det negativt för DD att CC tycks fortsätta att påminna DD om händelsen i maj 2024. Även om våldsutövning mellan föräldrar inte är acceptabelt har CC ett ansvar att lugna DD samt sätta konflikten med AA åt sidan och få honom att förstå att hans mamma inte är farlig. Därutöver talar CC:s tveksamma inställning till DD:s umgänge med AA, och även sina syskon, emot att vårdnaden även fortsättningsvis kan vara gemensam eftersom det tyder på svåra motsättningar mellan föräldrarna.

Hovrätten känner ingen oro för att DD inte skulle ha det bra om AA hade ensam vårdnad om honom. Det gäller såväl frågan om den faktiska omsorgen om DD som uppfyllande av hans behov av en nära och god kontakt med CC och DD:s släktingar på den sidan av familjen. Även om DD i övrigt tycks ha det bra hos CC, som uppfyller hans behov av kärlek och omsorg, finns det en risk att CC:s tidigare nämnda negativa och ifrågasättande inställning till myndigheter, vårdinstanser och i vissa avseenden förskolan, långsiktigt riskerar att försvåra DD:s tillvaro och innebära att de beslut som fattas som rör vårdnaden om honom inte alltid kommer att vara till hans bästa. Även om hovrätten inte anser att CC är olämplig som vårdnadshavare innebär CC:s negativa inställning till dels AA, dels myndigheter och liknande, att hovrätten ifrågasätter om det är till DD:s bästa att CC ensam har vårdnaden om honom. Enligt hovrättens mening är risken stor att AA och möjligen därmed även EE, i så fall skulle stängas ute från DD:s liv.

Valet bör således stå mellan att besluta om att vårdnaden ska fortsätta vara gemensam eller besluta att vårdnaden ska tillkomma AA ensam. Med hänsyn till föräldrarnas i princip obefintliga samarbetsförmåga och olika synsätt ser hovrätten utsikterna för att den gemensamma vårdnaden på sikt kommer att fungera som då-

liga. Risken för att det uppstår konflikter kring beslut som måste fattas och att det drabbar DD negativt framstår som stor. Omständigheten att föräldrarna bor i olika länder ställer dessutom möjligen något högre krav på föräldrarnas samarbetsförmåga än annars.

Om AA ensam skulle få vårdnaden om DD skulle han behöva flytta ifrån sin pappa i Sverige till Finland igen. Hovrätten har stor förståelse för att det kan komma att bli svårt för DD att behöva lämna sin nya skola och de vänner han hunnit skaffa där och även att lämna tillvaron i Trelleborg, där han har CC och även sin faster och farmor, som alla är mycket viktiga personer i hans liv. Det som enligt hovrätten är mest förenligt med DD:s bästa långsiktigt är dock att AA, som vid en helhetsbedömning är en lämpligare vårdnadshavare än CC, får ensam vårdnad om honom. Hon är den av föräldrarna som har bäst förmåga att sätta DD:s behov först, att samarbeta med instanser som hanterar frågor som rör DD och se till att han har en fortsatt god relation och kontakt med framför allt CC men sin faster och farmor. AA kan också förväntas ha förmågan att hålla CC underrättad om frågor som rör både DD och EE. Vårdnaden om DD ska därför tillkomma AA ensam. Av det följer att DD även ska ha sitt stadigvarande boende hos henne. Det är båda föräldrars ansvar att se till att DD:s flytt till Finland sker så smidigt och blir så positiv för honom som möjligt.

Umgänge

Vid denna utgång har CC yrkat ett förhållandevis omfattande umgänge med båda barnen. Yrkandet har delvis medgetts av AA. Det är viktigt att CC har en nära relation med barnen och spelar en viktig roll i deras liv trots att han inte har vårdnaden om dem. Det umgänge som CC har yrkat vid huvudförhandlingen i målet är förenligt med båda barnens bästa. Trots att CC senare återkallat yrkandet om umgänge i Finland anser hovrätten att sådant umgänge skulle vara positivt för barnen. Det finns därför skäl att förordna om en sådan rätt för barnen. När det gäller frågan om sommarumgänget ska pågå under fyra sammanhängande veckor eller under fem veckor som delas upp i en sammanhängande treveckorsperiod och en sammanhängande tvåveckorsperiod bedömer hovrätten att en

sammanhängande period om fyra veckor framstår som mest förenligt med barnens bästa, framför allt eftersom det innebär färre resor för barnen.

Förlängning av rättshjälp för CC

Av 15 § rättshjälpslagen framgår att förmånen av rättshjälpsbiträde omfattar ersättning för arbete i högst 100 timmar, om inte annat beslutas enligt 34 § samma lag. Av den sistnämnda bestämmelsen följer att rättshjälpen ska upphöra när det arbete som biträdet har rätt till ersättning för uppgår till 100 timmar. Vidare framgår att rättshjälpsbiträdet ska anmäla till rätten när det arbete som biträdet lagt ned på uppdraget uppgår till eller närmar sig 100 timmar. Rätten skall genast pröva om rättshjälpen ska upphöra. Om rättshjälpen ska fortsätta, bestämmer rätten det antal timmar som förmånen av rättshjälpsbiträde därefter får omfatta.

Om rätten inte fattar beslut om att bevilja rättshjälp för ytterligare ett visst antal timmar upphör således rättshjälpen efter 100 timmar. Om ett rättshjälpsbiträde begär ersättning för redan nedlagd tid som överstiger 100 timmar utan att rätten dessförinnan beslutat om förlängd rättshjälp, ska begäran normalt avslås utan prövning av om mer än 100 timmar behövs. Om rätten, trots att ansökan om förlängning ingetts, inte fullgjort sin skyldighet att genast pröva om rättshjälpen skulle upphöra eller ytterligare tid skulle beviljas och om omedelbara biträdesåtgärder var påkallade, bör förlängd tid dock kunna medges i efterhand (se rättsfallet NJA 2007 s. 752). Om ett byte av rättshjälpsbiträde ägt rum får den *sammanlagda* tiden inte uppgå till mer än 100 timmar (se Arvill och Renfors, Rättshjälpslagen, 27 juni 2025, Version 4A JUNO, kommentaren till 34 §). Att det är den sammanlagda tiden som ska beaktas är förenligt med vad som anges i 15 § rättshjälpslagen om att *förmånen av rättshjälpsbiträde* omfattar ersättning för arbete i högst 100 timmar.

Amanda Gucevska, och dessförinnan CC:s tidigare rättshjälpsbiträden, har haft en skyldighet att bevaka hur mycket arbete som totalt har lagts ned inom ramen för rättshjälpen. Hon har även haft en skyldighet att, när nedlagd arbetstid uppgått till eller har närmat sig 100 timmar, anmäla detta till rätten. Det har hon inte gjort. Att tingsrätten

trots att 100-timmarsgränsen redan där var uppnådd med marginal beviljade begärd ersättning och att handläggningen i hovrätten därefter har pågått under flera månaders tid utan att detta har uppmärksamats har inte befriat henne från skyldigheten att anmäla att 100-timmarsgränsen är nådd.

Hovrätten har i samband med huvudförhandlingen upplyst att rättshjälpen har upphört eftersom 100-timmarsgränsen hade överträtts utan att någon begäran om förlängning av rättshjälpen hade kommit in. Någon möjlighet att retroaktivt besluta om förlängning av rättshjälpen avseende arbetad tid före det att begäran om förlängning gavs in finns inte. Eftersom Amanda Gucevska först efter att rättshjälpen hade upphört inkom med en begäran om förlängning av rättshjälpen för CC:s räkning ska yrkandet om förlängning av rättshjälpen avvisas eftersom det inte finns någon rättshjälp att förlänga. Amanda Gucevskas begäran om ersättning enligt rättshjälpslagen ska därmed avslås eftersom den begärda ersättning avser arbete som utförts efter att rättshjälpen hade upphört.

Ersättning till Anders Samuelsson

Anders Samuelsson har för uppdraget som rättshjälpsbiträde i hovrätten begärt ersättning för arbete i 52,75 timmar. Eftersom han i tingsrätten begärde och beviljades ersättning för arbete i 54,58 timmar har även han överskridit den 100-timmarsgräns som gäller för rättshjälp. Det antal timmar han har begärt ersättning för i hovrätten framstår som skäligt. Han har dock inte anmält till hovrätten att det arbete han har lagt ner uppgår till eller närmar sig 100 timmar eller begärt att rättshjälpen ska fortsätta. Rättshjälpen har därmed upphört efter 100 timmar och han kan inte tillerkännas ersättning för arbete utöver detta.

Fördelning av rättegångskostnader

AA har begärt att CC ska ersätta henne för en del av hennes kostnader i hovrätten på den grunden att CC:s processföring har orsakat henne onödiga kostnader.

Av 6 kap. 22 § föräldrabalken följer att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad i mål om vårdnad, boende och umgänge, men att en part kan förpliktas att helt eller delvis ersätta motpartens rättegångskostnad bland annat om han eller hon genom vårdslöshet eller försummelse har orsakat kostnad för motparten eller om det annars finns särskilda skäl.

CC har gett in en stor mängd handlingar, ljudinspelningar och yttranden i målet och han har förhållandevis nära inpå hovrättens huvudförhandling framställt interimistiska yrkanden som AA, genom sitt ombud, förelagts att svara på. En del av de handlingar som CC gett in har dock visat sig ha viss relevans och har åberopats vid huvudförhandlingen. Vidare har det stått honom fritt att framställa interimistiska yrkanden i målet och han har endast gjort det vid ett tillfälle. Hans agerande har inte fördröjt handläggningen i hovrätten och tycks inte heller ha orsakat sådant merarbete utöver det som kan förväntas i vissa mål av denna typ. Hovrätten anser inte att CC genom sin processföring av vårdslöshet eller försummelse har orsakat AA kostnader eller att det i övrigt finns särskilda skäl att förordna att han ska ersätta någon del av hennes rättegångskostnad. AA:s yrkande om det ska därför avslås och vardera parten ska, i enlighet med huvudregeln, stå sin egen rättegångskostnad.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 5 februari 2026.

I avgörandet har f.d. hovrättsrådet Marianne Karlsson, hovrättsrådet Ulrika Ohlsson och tf. hovrättsassessorn Clara Petersson (referent) samt nämndemännen Bengt Troedsson och Eskil Öhrn deltagit.



YSTADS TINGSRÄTT
Domare 4

DOM
Meddelad i Ystad
2025-07-09

Målnummer
T 2067-24

PARTER

Kärande

CC [redacted], 1980
[redacted]
[redacted]

Ombud och rättshjälpsbiträde: Biträdande jurist Amanda Gucevska
Advokatfirman Segerström
Ronnebygatan 49
371 15 Karlskrona

Svarande

AA [redacted], [redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Ombud och rättshjälpsbiträde. Jur.kand. Anders Samuelsson
2 Jurister AB
Ruuthsbovägen 8
271 91 Ystad

DOMSLUT

1) CC:s [redacted] invändning om att Ystads tingsrätt inte är behörig att avgöra förevarande mål när det gäller DD [redacted] avslås.

2) Tingsrätten avslår CC:s [redacted] yrkanden om att han ska ha ensam vårdnad om DD [redacted], 19 [redacted], respektive EE [redacted], finst [redacted]. [Den gemensamma vårdnaden består alltjämt].

3) Tingsrätten avslår AA [redacted] yrkanden om att hon ska ha ensam vårdnad om DD [redacted], 19 [redacted], respektive EE [redacted]

Avgörandet är elektroniskt undertecknat

CC , finskt . [Den gemensamma vårdnaden består alltså jämt].

4) DD , 19 , ska ha sitt stadigvarande boende hos CC .

5) EE , finskt , ska ha sitt stadigvarande boende hos AA .

6) DD , 19 ska ha rätt till umgänge med AA enligt följande, där umgänge enligt b) – g) får ske i Finland:

a) videoumgänge varannan tisdag och fredag, jämna veckor, kl. 18.00-19.00 finsk tid,

b) varannan julhelg, ojämna år, med start år 2025 från den sista skoldagens slut innan jullovet till den 30 december kl. 11.00, där DD ges rätt till motsvarande samvaro med CC jämna år,

c) varannan nyårshelg, jämna år, med start år 2026 från den 30 december kl. 11.00 till dagen före jullovet sista dag kl. 16.00, där DD ges rätt till motsvarande samvaro med CC jämna år,

d) vartannat sportlov, jämna år, med start år 2026 från lördag kl. 12.00 till påföljande lördag kl. 12.00, där DD ges rätt till motsvarande samvaro med CC jämna år,

e) vartannat påsklov, ojämna år, med start år 2027 från långfredagen kl. 12.00 till lördagen i efterföljande vecka kl. 12.00

alternativt (om påsklovet ligger veckan före påskhelgen) från lördagen innan påskhelgen kl. 12.00 till påskdagen kl. 12.00, där DD ges rätt till motsvarande samvaro med CC jämna år,

f) vartannat höstlov, jämna år, med start år 2026, från lördag kl. 12.00 till påföljande lördag kl. 12.00, där DD ges rätt till motsvarande samvaro med CC jämna år,

g) sommarumgänge i dels en sammanhängande period om tre veckor, dels en sammanhängande period om två veckor med start år 2026, där AA har rätt att bestämma aktuella veckor under jämna år och där CC har rätt att bestämma motsvarande vistelse hos honom ojämna år; parterna ska senast den 1 maj respektive år meddela vilka veckor som är aktuella.

7) EE, finskt, ska ha rätt till umgänge med CC enligt följande:

a) videoumgänge varannan måndag och torsdag, ojämna veckor, kl. 18.00-19.00 finsk tid,

b) en gång i månaden i Finland, ojämna vecka, från lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00 med start vecka 31 år 2025.

8) Resekostnaderna i samband med umgänge enligt punkterna 6) och 7) ska delas lika mellan parterna.

9) Det som beslutats under punkterna 1-8 ska gälla utan hinder av att domen inte har fått laga kraft.

- 10) Tingsrättens tidigare interimistiska beslut ska inte längre gälla.
- 11) Vardera parten ska stå sina rättegångskostnader.
- 12) Sekretessen avseende psykologutlåtandet, aktilaga 220, ska bestå med stöd av 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.
- 13) Amanda Gucevska får ersättning enligt rättshjälpslagen med 99 391 kr, varav 73 749 kr avser arbete, 4 350 kr tidsspillan, 1 414 kr utlägg och 19 878 kr mervärdesskatt.
- 14) Anders Samuelsson får ersättning enligt rättshjälpslagen med 108 205 kr varav 86 564 kr avser arbete och 21 641 kr mervärdesskatt.
- 15) Det tidigare rättshjälpsbiträdet FF får ersättning enligt rättshjälpslagen med 71 229 kr, varav 53 702 kr avser arbete, 2 800 kr avser tidsspillan, 481 kr avser utlägg och 14 246 kr mervärdesskatt. Förskott har – efter avdrag för CC:s rättshjälpsavgift – utgått med 69 084 kr.
- 16) Det tidigare rättshjälpsbiträdet GG får ersättning enligt rättshjälpslagen med 93 936 kr, varav 54 717 kr avser arbete, 20 000 kr avser utlägg och 18 679 kr mervärdesskatt. Förskott har – efter avdrag för CC:s rättshjälpsavgift – utgått med 91 528 kr.
-

BAKGRUND

CC och AA inledde ett förhållande med varandra för omkring tio år sedan. De gifte sig år 2019 och har tillsammans barnen DD, 19, och EE, finskt person-, född år 2021. Parterna har aldrig bott tillsammans men haft gemensam vårdnad om båda barnen. Tingsrätten beslutade emellertid i februari 2025 att vårdnaden om DD interimistiskt skulle tillkomma AA ensam.

EE har sedan sin födelse år 2021 bott med AA i Finland. DD har sedan samma år bott med CC i Sverige men bodde dessförinnan hos AA i Finland.

CC väckte i juni 2024 talan mot AA angående äktenskapsskillnad och vårdnad om barnen. Tingsrätten beslutade i en deldom om äktenskapsskillnad i augusti 2024.

YRKANDEN M.M.**Tingsrättens behörighet**

CC har i samband med att huvudförhandlingen inleddes förklarat att tingsrätten inte är behörig att pröva målet såvitt avser DD. Denne har olovligen bortförts från Sverige och det pågår ett ärende i Finland om att han ska återföras till Sverige, har CC påpekat. Som stöd för sitt påstående har han hänfört sig till 16 § i 1980 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen i relevanta delar.

AA har motsatt sig målet inte skulle kunna avgöras i sin helhet. Enligt henne har talan väckts i behörig ordning hos Ystads tingsrätt och DD har därefter flyttat till Finland. De bestämmelser som CC pekat på är i en sådan situation inte tillämpliga på processen i Sverige.

Vårdnad m.m.

CC

CC har yrkat att han i första hand ska tillerkännas ensam vårdnad om båda barnen. I andra hand anser han att den gemensamma vårdnaden ska bestå och att båda barnen då ska ha sitt boende hos honom. I sista rummet har han begärt att DD ska ges rätt till umgänge med honom i Sverige varannan helg, jämna veckor, från lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00. För EE:s del vill CC att EE får rätt till umgänge med honom i Finland en gång i månaden, udda veckor, från lördag kl. 10.00 till söndag kl. 18.00. Därutöver ska båda barnen ges rätt till videoumgänge varje måndag och torsdag kl. 18.00-19.00 finsk tid. Om tingsrätten skulle anse att umgänge bör ske på något annat vis får tingsrätten besluta om umgänge för DD och EE på sätt som domstolen finner lämpligt. Yrkandena har framställts även interimistiskt.

Som grund för sin talan har CC i huvudsak gjort gällande dels att AA brister i omvårdnadsförmåga och därför är olämplig som vårdnadshavare, dels att parternas samarbete inte längre fungerar. När det gäller EE så drabbades hon av en vårdskada i samband med sin födelse. Skadan består i en kvarglömd kirurgnål i kroppen och uppstod när EE tvingades genomgå en hjärtoperation kort efter födseln. Att nålen finns kvar i kroppen är potentiellt livshotande. Till följd av hjärtproblemen har EE även andra hälsoproblem. Han har kontaktat utländsk expertis för att få hjälp med att ta ut nålen men AA har motsatt sig ett sådant ingrepp. När det gäller DD så har CC framhållit framför allt två omständigheter som visar att AA inte handlar med DD:s bästa för ögonen. Det gäller för det första en händelse i maj 2024 när han blev misshandlad av AA i sin bostad. Hon utsatte honom för en allvarlig misshandel där han bl.a. blev biten i armen av henne och sparkad i bröstet med förmodad medvetlöshet som följd. Saken

är polisanmäld. Han har inte varit otrogen, vilket påstås. För det andra har AA olovligen bortfört DD ut från Sverige hem till sig själv i Finland. Detta gjordes när parterna hade gemensam vårdnad och DD sitt stadigvarande boende hos honom. Själva bortförandet skedde när DD hade umgänge med AA i närvaro av umgängesstöd. Ett sådant agerande visar att om AA får ensam vårdnad om DD så finns det en uppenbar risk att hon tar honom, liksom EE, till sitt hemland Filippinerna, innebärande att han för alltid kommer att tappa kontakten med sina barn. Han å andra sidan har inga planer på att exkludera AA ur barnens liv utan kommer tillse att de har en bra kontakt med henne. I övrigt kan sägas att parterna i den uppkomna situationen har mycket svårt att samarbeta kring barnen. Han har avslutningsvis framhållit att hans talan är för barnens bästa.

AA

AA har motsatt sig yrkandena men medgett begärt videoumgänge. Hon har för egen del yrkat hon ska anförtrons ensam vårdnad om båda barnen i första hand. För den händelse tingsrätten skulle komma fram till att den gemensamma vårdnaden ska bestå begär hon att båda barnen ska ha sitt boende hos henne. Om tingsrätten skulle komma fram till att CC får ensam vårdnad eller att barnen ska bo hos honom yrkar hon att de tillerkänns umgänge med henne enligt följande:

- videoumgänge varje tisdag och fredag kl. 18.00-19.00 finsk tid,
- varannan julhelg, ojämna år, med start år 2025 från den sista skoldagens slut innan jullovet till den 30 december kl. 11.00,
- varannan nyårshelg, jämna år, med start år 2026 från den 30 december kl. 11.00 till dagen före jullovets sista dag kl. 16.00,
- vartannat sportlov, jämna år, med start år 2026,
- vartannat påsklov, udda år, med start år 2027,
- vartannat höstlov, jämna år, med start år 2026,

- sommarumgänge i dels en sammanhängande period om tre veckor, dels en sammanhängande period om två veckor, där AA har rätt att bestämma aktuella veckor under udda år och där CC har rätt att bestämma motsvarande vistelse hos honom jämna år, AA kommer senast den 1 maj udda år att meddela CC vilka veckor som är aktuella.

Yrkandena har framställts även interimistiskt.

Som grund för sin talan har AA sammanfattningsvis anfört följande. EE har hela tiden bott hos henne och en förändring av EE:s livssituation kan inte vara för EE:s bästa. Det är bara AA som kan ge EE den omvårdnad som krävs utifrån hennes hälsoproblem. CC har inte förmågan att ge henne stöd på ett ändamålsenligt sätt. Även DD har extra behov kring bl.a. språk och det är AA som bäst kan hjälpa honom. DD har anpassat sig till livet i Finland och det kan inte vara till hans bästa att bryta upp honom från den tillvaron. Det var inte planerat att hon skulle ta med DD till Finland, men hon hade fått indikationer på att han inte hade det bra hos CC; det var därför hon blev tvungen att ta detta steg. Hon och barnen är etablerade i Finland och hon kommer inte att ta dem därifrån. För barnens bästa kommer hon att tillse att de har en god framtida kontakt med CC. Det finns vidare en risk att barnen inte får en fullgod tillvaro hos CC eftersom han har ett mycket lågt förtroende för myndigheter. Alla myndighetspersoner han kommer i kontakt med gör enligt honom konsekvent felaktiga bedömningar. Ett exempel är att hon varit i kontakt med svenska läkare som uttalat att den kvarglömda nålen kan ligga kvar utan några framtida besvär för EE. Som hon uppfattat läget skulle en förnyad hjärtoperation tvärtom kunna vara till skada för EE. Allt sådant här gör att ett samarbete kring barnen försvåras. Därtill har CC uppträtt hotfullt mot förskolepersonal. När det gäller den påstådda misshandeln så handlade det om en situation när hon hade fått besked om att CC varit otrogen

mot henne. Hon åkte därför hem till honom i Sverige för att konfrontera honom kring detta och begära skilsmässa. Hans släktingar befann sig i bostaden och det uppstod en tumultartad situation. Sammantaget är hon den som bäst kan tillgodose båda barnens behov, ge dem en trygg miljö och den omvårdnad de behöver. Hennes talan är för barnens bästa.

DOMSKÄL

Målet har avgjorts efter huvudförhandling. Förhör har hållits med parterna.

CC har åberopat vittnesförhör med sin mor HH, sin syster II, psykologen JJ samt vännerna KK och LL. AA har åberopat förhör med sin syster MM samt vännen NN. Parterna har även redovisat skriftliga handlingar.

Är tingsrätten behörig att pröva målet i vissa delar?

Som framgått ovan har CC gjort gällande att tingsrätten inte, åtminstone i dagsläget, kan pröva vårdnaden om DD och övriga frågor rörande honom. Skälet är att det i Finland pågår ett förfarande där denne ska återföras till Sverige.

Av CC:s egna uppgifter framgår att han sökt resning, dvs. ett extraordinärt rättsmedel, av Helsingfors hovrätts beslut att avslå hans ansökan om att DD ska återföras till Sverige. Detta indikerar att beslutet vunnit laga kraft. AA har dessutom under huvudförhandlingen gett in ett översatt beslut från Finlands högsta domstol om att prövningstillstånd inte har beviljats av hovrättens beslut. Hovrättens avgörande har med andra ord fått laga kraft och är slutgiltigt. Under alla omständigheter menar tingsrätten att 16 § i 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortförande av barn primärt tar sikte på att det är den stat dit barnet förts eller uppehåller sig som inte är behörig att pröva vårdnadsfrågor etc. så länge ett återförandeärende pågår.

Talan hos Ystads tingsrätt är väckt i behörig ordning och domstolen ser inte något hinder att avgöra målet beträffande DD . CC:s invändning om motsatsen ska därför avslås.

Vårdnad och boende

Tingsrätten har kommit fram till att vårdnaden om båda barnen alltjämt ska vara gemensam och att DD ska ha sitt boende hos CC samtidigt som EE ska bo hos AA . Skälen för tingsrättens ställningstagande är följande.

Tingsrätten kan konstatera att parterna sedan flera år inrättat sina och barnens liv på så sätt att de hade gemensam vårdnad om barnen, där EE bodde hos AA i Finland och DD hos CC i Sverige. Mycket tyder på att AA och EE under år 2024 skulle flytta hem till CC och DD efter att erforderliga tillstånd hade utfärdats.

Anledningen till att det inte blev någon flytt till Sverige var, enligt vad AA berättat, att hon hade fått information om att CC var otrogen med en annan kvinna. Här ska nämnas att CC förnekat detta. Hur det förhåller sig med CC:s otrohet undandrar sig tingsrättens bedömning. Otrohetsuppgiften föranledde emellertid AA , enligt vad hon själv uppgett, att åka till Sverige för att meddela CC att hon ville ha skilsmässa. I förevarande mål har det såklart inte i detalj kunnat klarläggas vad som utspelade sig hemma hos CC när AA hade kommit dit. Så mycket står i alla fall klart, genom olika förhörsuppgifter men även vad DD berättat i inspelade samtal, att AA använde våld mot CC . Hur allvarlig våldsanvändningen var kan tingsrätten inte avgöra. Likväl är det faktum att en förälder brukar våld mot den andre föräldern en

omständighet som reser frågor om den våldsanvändande förälderns lämplighet som vårdnadshavare, särskilt när ett barn, som i detta fall, bevittnade händelsen. AA har förklarat sitt handlande med att det var en engångsföreteelse som skedde i en för henne mycket pressad situation. Även om det var ett klart olämpligt agerande från AA:s sida menar tingsrätten att detta i sig inte diskvalificerar henne som vårdnadshavare.

Den andra omständigheten som CC har lyft fram gällande AA:s olämplighet att ha vårdnaden om barnen är hennes olovliga bortförande av DD i samband med ett umgängestillfälle. Att egenmäktigt ta med sig DD och lämna landet får sägas vara oacceptabelt, även det tycks ha skett med de sociala myndigheternas goda minne. För att ett sådant handlande skulle kunna rättfärdigas måste det ha uppstått något slags nödläge. Tingsrätten kan inte finna att det rådde en sådan situation i december 2024.

CC har framhållit att AA:s inte tar EE:s vårdskada på tillräckligt stort allvar. AA:s har förklarat att hon har konsulterat svenska läkare och fått rådet att inte göra någonting tills vidare. Det finns inte anledning att misstro AA:s uppgift. Hon synes agera för EE:s bästa utifrån den information hon fått. Det är också hon som har det dagliga ansvaret för EE med den extra omsorg som dennes hälsoproblem kräver. Vad gäller AA:s förmåga att ta hand om barnen så finns det ingenting som tyder på att barnen inte skulle ha det bra hos henne.

Vidare har CC pekat på att AA:s filippinska härkomst gör att hon kan tänkas vilja återvända dit med barnen. Det är svårt för tingsrätten att avgöra hur hon ser på den saken nu är det inte blev någon familjebildning i Sverige. Det som talar emot detta är hennes egen uppgift om att hon är angelägen om att barnen har en god framtida kontakt med

sin pappa. EE:s vårdskada och hälsoproblem talar väl inte heller för att, åtminstone på kort sikt, AA:s skulle vilja ändra på hennes livssituation.

Det har framförts att CC har svårigheter med myndigheter och att han inte godtar deras ställningstaganden etc. Det är möjligt att CC i vissa sammanhang kan uppfattas som fyrkantig och påstridig men detta medför inte, utifrån tingsrättens synsätt, att han med automatik skulle brista i föräldraförmåga. Vårdnadsutredningen har visserligen lyft fram att CC har en bristande tilltro till myndigheter och att han kan vara konfrontativ i myndighetskontakter. Det är klart att om ett sådant synsätt och beteende förstärks i framtiden kan barnens dagliga tillvaro komma att försvåras. I utredningen har vidare lagts fram att CC, bl.a baserat på hur DD uttrycker sig, förmedlar en negativ bild AA till honom. Att en förälder inför ett barn uttalar sig negativt om den andre föräldern är en brist i föräldraförmågan, vilket kan påverka barnet samt ge förutfattade meningar om föräldern i fråga. Om sådant förekommer från CC:s sida är det olyckligt och beteendet måste i så fall upphöra. Tingsrätten bedömer vid en samlad bedömning att läget dock inte är så alarmerande att DD:s vardagstillvaro påverkas.

Sammantaget menar tingsrätten att varken AA:s eller CC kan sägas vara olämpliga som vårdnadshavare. De har inte motsatt sig att den gemensamma vårdnaden består. Även om parterna samarbetsförmåga i dagsläget säkerligen är mycket begränsad och att det nog föreligger en stark känsla av besvikelse hos dem båda utifrån allt som hänt, bedömer tingsrätten att samarbetet skulle kunna återgå till den situationen som gällde åren fram till maj 2024. Tingsrätten beslutar alltså att vårdnaden om DD och EE ska vara gemensam.

När det gäller barnens boende så har EE hela tiden bott med AA och det finns inte skäl att ändra på detta. Beträffande

DD så har han sedan år 2021 bott hos CC i Sverige, något som parterna var överens om vid det tillfället. Han har alltså de senaste åren i sitt unga liv bott med CC och det finns, av vad som framkommit, ett fungerade familjenätverk kring dem. Nu bor DD visserligen sedan ett drygt halvår i Finland, där han bodde de två första åren av sitt liv. Han anpassar sig säkert mer och mer till levnadsvillkoren där. Tingsrätten bedömer dock att tillvaron i Sverige fortfarande måste vara den som känns mest aktuell och naturlig för honom. Enligt CC är allt ordnat inför en återgång till det som gällde fram till december 2024 och det finns en skolplats inför höstterminen. Enligt tingsrätten är det mest lämpliga för DD att han bor hos CC i Sverige.

Umgänge

Även om barnen nu kommer att bo i olika länder är det angeläget att de träffar och har regelbunden kontakt med den förälder som de inte bor hos. Det umgänge som parterna har begärt framstår som rimligt, med undantag för videoumgänget som i enlighet med yrkandena i praktiken blir en nästan daglig uppkoppling i veckorna. Tingsrätten förordnar att sådant umgänge ska ske varannan vecka för respektive barn. Det finns naturligtvis inte något som hindrar att barnen har det ytterligare umgänge som parterna kommer överens om.

Övrigt

Det är angeläget att den gemensamma vårdnaden om DD återupptas och att beslutet om boende för honom återställs, så att hans förhållanden återgår till det som han är van vid. För EE:s del blir det ingen förändring. Under alla omständigheter ska tingsrättens dom gälla även om den inte har vunnit laga kraft.

Tingsrätten har uppfattat parterna på så sätt att de under huvudförhandlingen kom överens om att resekostnaderna i samband med umgänge ska delas lika mellan dem.

Ersättning till rättshjälpsbiträdena

De tidigare rättshjälpsbiträdena åt CC , advokaten FF respektive advokaten GG , har fått sin ersättning i form av förskott. Slutlig ersättning ska dock fastställas i denna dom.

Begärd ersättning från advokat Samuelsson är skälig.

När det gäller begärd ersättning till Amanda Gucevska kan tingsrätten konstatera att hon har sin verksamhet i Karlskrona. Något förhandsbesked kring merkostnader kan tingsrätten inte hitta. Hon kan därför bara få ersättning som om hon är verksam inom tingsrättens upptagningsområde. Detta medför att ersättning för traktamente och hotellkostnad inte ska utgå och att den samlade tiden för tidsspillan blir tre timmar. Själva reseersättningen blir i det närmaste lika eftersom huvudförhandlingen genomfördes under två dagar. Begärd ersättning för arbete får godtas. Det totala ersättningsbeloppet framgår av domslutet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-02)

Domen får överklagas senast den 30 juli 2025. Ett överklagande ska adresseras till Hovrätten över Skåne och Blekinge men lämnas in till tingsrätten senast angivet datum. Prövningstillstånd krävs.

Peter Syrén



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, tingsrätt

TR-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att hovrätten ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).
3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till tingsrätten. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar tingsrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även hovrätten skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i hovrätten

När överklagandet kommer in till hovrätten tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att tingsrätten dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se